

1502689-68.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

WILLIAN RAFAEL MELLO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

WILLIAN RAFAEL MELLO DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 10 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502689-68.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502689-68.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

WILLIAN RAFAEL MELLO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

WILLIAN RAFAEL MELLO DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 18h20, na Rua Cambuci, 393, Chácara Marco, nesta cidade e comarca, vendeu para consumo de terceiros 8 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 11 de dezembro de 2020 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 42/46). Ficou prejudicada a proposta de acordo de não persecução penal pela ausência do réu à audiência (fl. 68).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 12), assim como o laudo de constatação (fls. 20/23) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103). O(A) ré(u) foi notificado (fl. 66) e apresentou defesa preliminar (fls. 90/92). Em 26 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi

designada audiência de instrução (fl. 93).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls. 98, 105/106 e 108).

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) WILLIAN RAFAEL MELLO DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque 10 de dezembro de 2020, por volta das 18h20, na Rua Cambuci, 393, Chácara Marco, nesta cidade e comarca, vendeu para consumo de terceiros 8 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram o réu entregar algo para Alexandre Passoni Leal. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foi encontrado dinheiro, R\$ 246,00 e no bolso de Alexandre oito pedras de crack, ao que ele admitiu ser usuário e informou que comprara as porções do réu por R\$5,00 cada uma.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Não há dúvida razoável de que o réu estava mesmo traficando.

Com efeito, foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Em juízo o réu negou a prática do crime. Disse que estava no local com bastante dinheiro, por isso foi tido como traficante. Segundo ele, tinha consigo os R\$ 246,00. Apostara R\$ 50,00 na máquina caça-níquel, que fica no bar próximo ao local da prisão. Ganhara mais dinheiro. Viu que havia um rapaz mexendo em algo que poderia ser droga. Também viu que havia guardas civis chegando. Foi avisar o rapaz para deixar o local em razão disso e também porque havia crianças por perto. Os guardas civis chegaram e o abordaram, assim como fizeram com o rapaz que estava mexendo nas drogas. Acabou aceitando confessar para proteger o rapaz.

Embora caiba à acusação comprovar a materialidade e autoria do crime, não a defesa fazer prova do contrário (art. 156, CPP), é importante rechaçar essa alegação defensiva porque inverossímil e, para além disso, porquanto dela é possível inferir que o réu foi mesmo o autor do crime em tela, como passo a explicar.

É inverossímil que o réu tenha aceitado confessar a prática do crime na polícia apenas para proteger um rapaz que nem sequer conhecia. Por que alguém, em sã consciência, o faria? Ele mentiu em juízo, de tal modo que a confissão dele, na fase policial, pode ser utilizada como argumento para a sua condenação, a teor do artigo 157 do CPP.

A essa confissão se somam outras provas ou elementos oriundos do inquérito policial.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Moacir e Marcos declararam que são guardas civis e na data do fato patrulhavam região já associada a ocorrências de tráfico. Avistaram dois homens, um deles entregou algo ao outro. Realizaram a abordagem e com o réu, que entregara o objeto, encontraram apenas dinheiro. Sob a posse do segundo homem encontraram oito pedras de crack, que ele disse ter comprado do réu.

Somente na fase policial Alexandre disse que é usuário de drogas e antes da abordagem havia comprado do réu sete porções de crack por trinta e cinco reais. Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes poderia(m) ser considerada(s) a(s) atenuante(s) da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. Todavia, estando a pena-base no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, não é possível tal redução.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

O réu é primário, não tem antecedentes e o único apontamento infracional é antigo (fl. 33); ainda assim, ele deu a entender que traficava fazia tempo e de modo reiterado, três vezes por semana. É de se concluir que seja pessoa dedicada ao tráfico e, portanto, não faz jus ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Em razão da quantidade de pena aplicada e natureza do crime, equiparado a hediondo, ele não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) WILLIAN RAFAEL MELLO DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há notícia de novos elementos que devam agora fundamentar a reversão dessa situação.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA